



P U T U S A N

Nomor 10053 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai dan Anak, telah memutus perkara Anak:

Nama : **Anak**;
Tempat Lahir : Kisaran;
Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/24 Desember 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Alwathoniah Lk. III, Kelurahan Gading,
Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
Anak tersebut tidak ditahan;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair : Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Subsidaire : Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 10053 K/Pid.Sus/2025



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Kedua : Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai tanggal 11 Juni 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek berwarna biru;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 10053 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru dengan tulisan Off White berwarna kuning;
- 1 (satu) buah bra berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna kuning dengan tulisan Cyber Girl berwarna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *flasdisk* berwarna hitam merek V-Gen;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar Anak, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjb tanggal 20 Juni 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan dan pidana berupa kewajiban mengikuti pelatihan kerja pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Anak Remaja (UPT PSAR) Tanjung Morawa selama 5 (lima) bulan, dengan ketentuan tidak lebih dari 3 (tiga) jam per hari kerja dan tidak dilakukan pada malam hari;
3. Memerintahkan Anak untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek berwarna biru;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru dengan tulisan Off White berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah bra berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna kuning dengan tulisan Cyber Girl berwarna pink;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 10053 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *flasdisk* berwarna hitam merek V-Gen;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 43/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN tanggal 10 Juli 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Anak dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjb tanggal 20 Juni 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2025, Penasihat Hukum Anak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Agustus 2025 dari Penasihat Hukum Anak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 5 Agustus 2025;

Membaca Surat Keterangan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjb tanggal 12 Juli 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 10053 K/Pid.Sus/2025



Tanjung Balai tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, hingga batas waktu yang ditentukan undang-undang tidak menyerahkan Memori Kasasi;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak tanggal 15 Juli 2025 dan Penasihat Hukum Anak tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 5 Agustus 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Anak tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 15 Juli 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juli 2025, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjb tanggal 12 Juli 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat) belas hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut diajukan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Anak dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Anak tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Anak pada pokoknya Hakim telah salah dalam menerapkan hukum, telah salah menilai fakta dan alat bukti,

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 10053 K/Pid.Sus/2025



serta tidak mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak. Mohon agar Anak dibebaskan;

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Anak tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili Anak sesuai hukum acara pidana yang berlaku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 15.50 WIB, Anak menjemput Korban yang masih berusia 15 (lima belas) tahun dengan menggunakan sepeda motor, lalu membawa Korban ke rumahnya yang beralamat di Jalan Anwar Idris, Gang Alwathoniah, Lingkungan III, Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai. Setelah masuk ke dalam rumah yang saat itu kosong, Anak dan Korban menuju kamar, kemudian Anak membuka pakaian Korban, meraba payudara Korban, serta memaksa Korban merekam dengan ancaman akan menyebarkan rekaman apabila menolak. Selanjutnya, Anak mengambil foto dan video dalam keadaan telanjang, memasukkan jarinya ke kemaluan Korban, serta melakukan persetubuhan singkat dengan mengeluarkan sperma di luar vagina Korban. Atas perbuatan tersebut, hasil *visum et repertum* menyatakan selaput dara Korban mengalami robekan akibat benda tumpul;
 - Bahwa Anak menyimpan foto dan video tersebut di telepon genggamnya yang kemudian dijual, namun rekaman tersebut telah tersebar luas sehingga menimbulkan rasa malu, ketakutan, dan trauma mendalam bagi Korban. Hal tersebut diperkuat dengan hasil asesmen psikologi yang menyatakan Korban mengalami dampak psikologis berupa kecemasan dan ketakutan jika rekaman diviralkan, serta laporan sosial Dinas Sosial yang menyimpulkan Korban

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 10053 K/Pid.Sus/2025



merupakan seorang anak yang menjadi Korban persetubuhan atau perbuatan cabul, merasa terpukul dan ingin kembali fokus pada pendidikan. Kemudian tidak terdapat perdamaian antara keluarga Anak dan keluarga Korban. Pada saat perkara diperiksa, Anak masih berstatus pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Tanjungbalai, sementara Korban telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);

- Bahwa dari fakta di atas, telah terang dan jelas apabila perbuatan Anak telah terbukti melakukan tindak pidana dengan kekerasan memaksa Anak bersetubuh dengannya melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dakwaan Kesatu Primair;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tanjung Balai mengenai keterbuktian pasal yang didakwaan telah tepat dan benar, namun demikian mengenai pidana yang dijatuhkan, belum cukup dipertimbangkan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3, Pasal 69 Ayat (1), dan Pasal 71 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, pemidanaan terhadap Anak bertujuan mendidik dan membina, serta pidana penjara hanya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan sesingkat mungkin, dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak, pemulihan, serta perlindungan masyarakat dan Korban;
- Bahwa perbuatan Anak telah mengakibatkan Korban mengalami trauma fisik dan psikis, sebagaimana dibuktikan dengan hasil *visum et repertum* yang menunjukkan adanya robekan selaput dara dan keterangan Korban yang merasa takut, malu, dan terganggu pendidikannya;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 10053 K/Pid.Sus/2025



- Bahwa tidak adanya perdamaian antara keluarga Anak dengan keluarga Korban, yang menunjukkan belum adanya pemulihan relasi sosial;
- Bahwa perbuatan Anak bertentangan dengan upaya Negara dalam melindungi Anak dari kekerasan seksual dan menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat;
- Bahwa selain hal-hal tersebut, hal hal yang juga perlu diperhatikan adalah Anak masih berusia 15 (lima belas) tahun, masih bersekolah, dan belum pernah berhadapan dengan hukum (*first offender*). Anak mempunyai lingkungan keluarga yang mendukung, sehingga masih terbuka peluang besar untuk dibina dan direhabilitasi;
- Bahwa memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Korban, kepentingan masyarakat, dan kepentingan terbaik bagi Anak, maka putusan *judex facti* perlu diperbaiki dengan tetap memperhatikan efek jera dan perlindungan kepada masyarakat serta Korban sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Anak sebagaimana dalam memori kasasinya meskipun tidak terdapat hal yang baru yang dapat membatalkan putusan *judex facti*, namun untuk masa depan Anak perlu memperbaiki putusan *judex facti* dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 43/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN tanggal 10 Juli 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjb tanggal 20 Juni 2025 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 10053 K/Pid.Sus/2025



Mengingat Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Anak tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 43/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN tanggal 10 Juli 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjb tanggal 20 Juni 2025 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan dan pidana berupa pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Anak Remaja (UPT PSAR) Tanjung Morawa dengan ketentuan tidak lebih dari 3 (tiga) jam per hari kerja dan tidak dilakukan pada malam hari;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **22 September 2025** oleh **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 10053 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
Ttd/.

Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,
Ttd/.

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 10053 K/Pid.Sus/2025